

Contrato de Trabajo a Terminio Indefinido

Datos del trabajador	
Nombre Completo	Luisa Fernanda Arias
Cédula de ciudadanía	1024599619 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 33 #7 este 99 San Mateo Soacha
Teléfono	3107588128
Correo Electrónico	luisa.arias@medialabingenieria.com
Cargo	Gerente de proyectos
Modalidad	Trabajo Remoto
Fecha de Inicio	01/01/2024

Remuneración (Sin deducciones)	
Salario Base	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000
Auxilio PC	130.000
Bonificación No Prestacional	1.785.300
Total	\$3.377.300

Entre los suscritos, por una parte, la Empresa MediaLab Ingeniería, quien se identifica con el NIT número 901.575.423, en adelante **EL EMPLEADOR**, y por la otra Luisa Fernanda Arias, quien se identifica con Cédula de ciudadanía número 1024599619, expedida en Bogotá D.C., en adelante **EL TRABAJADOR**, hemos convenido celebrar el presente contrato de trabajo a término indefinido que se registrá por las siguientes cláusulas.

Cláusulas

- OBJETO.** Mediante el presente contrato el EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para desempeñar las funciones inherentes al cargo descrito en el acápite inicial. Por lo anterior, el TRABAJADOR se encuentra obligado a la ejecución de las tareas ordinarias y anexas al mencionado oficio, de conformidad con los reglamentos, órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR, observando en su cumplimiento la diligencia y el cuidado necesarios.
- CESIÓN DE DERECHOS.** Las invenciones, los descubrimientos y perfeccionamientos, diseños, conocimiento tecnológico, información comercial o técnica, programas computacionales de cualquier forma, materiales escritos, bases de datos, planos, diagramas, dibujos, modelos y otros ítems realizados por el TRABAJADOR durante la vigencia de este Contrato, serán propiedad exclusiva del EMPLEADOR, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 539 del Código de Comercio y la Decisión 486 de la Comisión Andina, norma comunitaria de aplicación preferente en materia de propiedad industrial.

Pertenecerán también al EMPLEADOR las invenciones realizadas por el TRABAJADOR en caso de que éste se hubiere beneficiado de los conocimientos adquiridos dentro de la Compañía y/o utilizare los medios proporcionados por ésta, en todo o en parte, para efectos de su desarrollo o realización. Esto también será aplicable en caso de que el TRABAJADOR efectue una Invención que exceda del marco de la que le hubiere sido encargada.

En todo caso, el TRABAJADOR se obliga a comunicar en forma íntegra y oportuna al EMPLEADOR el acaecimiento de cualesquiera de los eventos referidos en esta cláusula, y, en consecuencia, tendrá el EMPLEADOR el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, respetándose el derecho del TRABAJADOR a ser mencionado como inventor en la patente, si así lo desea.

El TRABAJADOR accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades, y dará su firma o extenderá los poderes y documentos necesarios para tal fin, según y cuando se lo solicite el EMPLEADOR, sin que éste quede obligado al pago de compensación alguna.

En todo caso, las partes reconocen y aceptan, que todas las invenciones y trabajos originales de autor (incluyendo descubrimientos, ideas, mejoras, planos, diseños, sean patentables/registrables o no), concebidos o hechos por el TRABAJADOR durante la ejecución del presente contrato, se consideran y acuerdan por las partes necesarias para el ejercicio de las actividades habituales del TRABAJADOR, por lo que conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, los derechos patrimoniales que se deriven de los mismos pertenecerán al EMPLEADOR.

- 3. LUGAR DE TRABAJO.** El TRABAJADOR prestará sus servicios de manera virtual, a través de los medios tecnológicos y recursos que para tal fin indique el EMPLEADOR. Lo anterior sin perjuicio del cambio de lugar de trabajo que pueda ordenar el EMPLEADOR, ya sea de manera temporal o permanente. En ningún caso el cambio de lugar de trabajo podrá desmejorar las condiciones laborales del TRABAJADOR.

- 4. CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste temporalmente en lugar distinto al inicialmente contratado. El TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del TRABAJADOR, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.
- 5. REMUNERACIÓN.** El EMPLEADOR reconocerá al TRABAJADOR la remuneración que se indica en la tabla inicial de este documento.

Dentro del pago a calcular, se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, se aclara y se conviene que en el evento que el TRABAJADOR devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante está designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo.

Las partes, de mutuo acuerdo, disponen que no constituyen salario los pagos enumerados en el artículo 128 del C.S.T. modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 efectuados por EL EMPLEADOR y que EL TRABAJADOR reciba durante la vigencia del contrato por concepto de auxilios, beneficios, bonificaciones, gratificaciones, primas extralegales de vacaciones, servicios, fin de año, navidad, antigüedad o cualquiera otra distinta a las anteriormente mencionadas, que lleguen a acordar convencionalmente o extracontractualmente. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 antes mencionado las partes acuerdan que no constituyen salario ni se tendrán en cuenta como factor de éste los pagos que reciba el TRABAJADOR con ocasión de su contrato de trabajo por concepto de transporte, ni la alimentación, vestuario, habitación, dotación o cualquier otro beneficio que sea proporcionado por el EMPLEADOR.

Las condiciones anteriormente descritas podrán ser revisadas y modificadas por el EMPLEADOR en cualquier momento, teniendo en cuenta las necesidades particulares de la empresa, sin que la revisión o modificación a que haya lugar impliquen desmejora alguna de las condiciones salariales del TRABAJADOR, circunstancia que las partes reconocen y aceptan.

- 6. FORMA DE PAGO.** La remuneración mensual aquí pactada, será pagada a través de consignación que se le efectuará a dicho TRABAJADOR en la cuenta bancaria de su titularidad, cuyos datos informará al EMPLEADOR, en un pago mensual los primeros cinco días de cada mes.

Por lo cual el TRABAJADOR reconoce expresamente que los pagos que se realicen en la cuenta por él indicada se imputen al pago de los salarios, prestaciones y demás acreencias de carácter laboral en el orden sucesivo en que se causan de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

En caso de no contar con una cuenta bancaria de su propiedad, EL TRABAJADOR queda obligado, dentro de los CINCO (5) días siguientes a la firma del presente contrato de trabajo, a suscribir los formularios, entregar los documentos y llenar los trámites respectivos para la apertura de la cuenta en el Banco.

- 7. RÉGIMEN APLICABLE.** El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR las prestaciones legales y derechos mínimos reconocidos en la ley conforme el Código Sustantivo de Trabajo.
- 8. JORNADA LABORAL.** El TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria, de lunes a viernes en los horarios de 8am a 6pm, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el artículo 23 de la Ley 50/90), teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. Igualmente, mediante acuerdo escrito entre las partes, podrán implementarse las jornadas flexibles de que trata el artículo 51 de la Ley 789 de 2002.
- 9. TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO.** Todo trabajo nocturno, suplementario o en horas extras y todo trabajo en domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme lo dispone expresamente la ley. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deberán haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes para su aprobación.

EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como queda dicho.

Cuando a consecuencia o por razón de este contrato, al TRABAJADOR le correspondan o se le asignen funciones de actividades de dirección, confianza o manejo, continuas, eventuales o intermitentes o de simple vigilancia o se presenten situaciones especiales de las previstas en los Decretos 13 de 1967 y 995 de 1968, quedará excluido de la regulación sobre la jornada máxima legal y EL EMPLEADOR exento de la obligación de hacer pagos adicionales por concepto de horas extras.

10. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. Serán obligaciones del EMPLEADOR, sin perjuicio de las demás que le asigne la ley o este contrato, las siguientes:

- a. Proveer al TRABAJADOR con los herramientas y elementos necesarios para la realización de su trabajo.
- b. Pagar la remuneración pactada en la forma establecida en el contrato.
- c. Respetar al TRABAJADOR en lo que respecta a su dignidad, creencias y sentimientos.
- d. Conceder al TRABAJADOR los permisos o licencias a las que tenga derecho.
- e. Expedir la certificación laboral si el TRABAJADOR la solicitare a la terminación del contrato.
- f. Pagar los gastos de traslado en caso de que el EMPLEADOR hiciese cambiar al TRABAJADOR de ciudad o residencia
- g. Las demás que le asignen el Código Sustantivo del Trabajo y demás leyes concordantes.

11. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. Serán obligaciones del TRABAJADOR, sin perjuicio de las demás que le asigne la ley o este contrato, las siguientes:

- a. A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR o sus representantes.
- b. Realizar las labores de su cargo de conformidad con lo establecido en las funciones y las órdenes que se le asignen en los manuales, reglamentos, circulares, cartas y memorandos, los cuales debe acatar.
- c. Abstenerse de atender durante las horas de trabajo ocupaciones distintas de las que el EMPLEADOR le encomiende.
- d. A guardar completa reserva de todo lo que llegue a su conocimiento debido a su oficio y cuya divulgación pudiera causar perjuicios al EMPLEADOR o a las empresas o

personas naturales o jurídicas relacionadas con la misma, o a los clientes del EMPLEADOR. El TRABAJADOR se obliga igualmente a continuar guardando dicha reserva cuando deje de estar vinculado con el EMPLEADOR.

- e. Al cumplimiento y observación de lo dispuesto en los reglamentos de trabajo e higiene y seguridad de EL EMPLEADOR aprobados por las respectivas autoridades.
- f. Comunicar de manera oportuna cualquier eventual conflicto de interés que involucre al TRABAJADOR, al EMPLEADOR o a las empresas o personas naturales o jurídicas relacionadas con la misma y/o a los clientes o afiliados del EMPLEADOR.
- g. Cumplir la totalidad de las Políticas contenidas en la normativa interna del EMPLEADOR, o documentos que lo adicionen, sustituyan o complementen.
- h. Cumplir las directrices que señale el EMPLEADOR o cualquier otro representante del EMPLEADOR para la realización de actividades particulares.
- i. A utilizar los enseres, útiles, instrumentos, herramientas y demás elementos que le entregue la empresa exclusivamente para los fines que le fueron suministrados y mantenerlos, conservarlos y restituirlos en buen estado, salvo el deterioro natural por el uso.

12. CONFIDENCIALIDAD. Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones propias de su cargo EL TRABAJADOR tiene conocimiento de información de carácter estrictamente confidencial del EMPLEADOR, el TRABAJADOR reitera que se obliga de manera expresa a abstenerse durante el contrato de trabajo y con posterioridad a su terminación a revelar, suministrar, vender, arrendar, publicar, copiar, reproducir, remover, disponer, transferir y, en general utilizar directa o indirectamente en favor propio o de otras personas en forma total o parcial, cualquiera que sea su finalidad, la información confidencial o propiedad intelectual del EMPLEADOR a la cual haya tenido acceso o de la cual ha tenido conocimiento en desarrollo de su cargo o con ocasión de este sin que medie autorización previa, expresa y escrita del titular de la información para el efecto.

Para efectos de este contrato se entiende por confidencial toda información entregada por el EMPLEADOR o a la cual el TRABAJADOR tenga acceso que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

- a. Que no sea de conocimiento público ni de fácil obtención a través de medios legítimos y que sea denominada como tal por el EMPLEADOR.
- b. Que las circunstancias de su entrega, los medios de almacenamiento o las medidas de seguridad tomadas por el EMPLEADOR para la custodia de la información indiquen el carácter confidencial de la misma.
- c. Se considerará información confidencial toda información de naturaleza contable, financiera o comercial que no sea de conocimiento público ni figure en bases de datos

de acceso abierto o libre, tales como informes contables, planes de negocio, contratos y acuerdos de naturaleza privada, know-how, precios, clientes, proveedores, Balances, software creados o diseñados para la Empresa, Informes estadísticos, Manuales de funciones y Procedimientos, información de productos, así como cualquier otro documento que resulte sensible y relevante para el adecuado giro de los negocios del EMPLEADOR.

Esta lista tiene propósito enunciativo y no implica la no confidencialidad de otros tipos de información no mencionados en ella.

El TRABAJADOR declara que conoce y entiende las normas legales sobre propiedad intelectual y competencia desleal comprometiéndose por tanto a cumplirlas con posterioridad a la terminación de su contrato de trabajo.

El TRABAJADOR, a la terminación de su contrato de trabajo por cualquier causa devolverá inmediatamente al EMPLEADOR cualquier documento, información o elemento que le haya sido entregado para el cumplimiento de sus funciones.

El incumplimiento de cualquier forma de lo estipulado en la presente cláusula será considerado como falta grave de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

13. VIGENCIA Y PERIODO DE PRUEBA. Las partes acuerdan un periodo de prueba de 2 (dos) meses. Durante el periodo de prueba el EMPLEADOR podrá dar por terminado el contrato sin que haya lugar a previo aviso o indemnización de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 76.

14. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato terminará:

- a. Por mutuo acuerdo entre las partes.
- b. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo.

Adicionalmente, podrá el EMPLEADOR dar por terminado el contrato de manera unilateral y sin lugar a indemnización en las siguientes circunstancias:

- a. Engaño por parte del TRABAJADOR mediante documentos o certificados falsos.
- b. Violencia o indisciplina del TRABAJADOR durante el trabajo.

- c. Violencia o indisciplina del TRABAJADOR fuera de su jornada de trabajo contra el EMPLEADOR, su familia o la empresa.
- d. Cualquier acto de injuria o maltrato de palabra o de obra, o faltas de respeto en que incurra EL TRABAJADOR dentro de las dependencias de EL EMPLEADOR, contra los clientes de la empresa o contra terceros que se encuentren en tales dependencias.
- e. Daño intencional a los bienes del EMPLEADOR o la empresa.
- f. Actos inmorales o delitos cometidos en el lugar de trabajo o mientras ejercía sus funciones.
- g. Violación de las obligaciones legales o contractuales del TRABAJADOR.
- h. La no asistencia puntual al trabajo sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, por dos (2) veces dentro de un mismo mes calendario.
- i. La no asistencia a una sección completa de trabajo, sin excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
- j. La utilización de los medios y herramientas de trabajo suministrados por el EMPLEADOR para la prestación de servicios para terceros no autorizados previamente y por escrito por EL EMPLEADOR.
- k. Detención del TRABAJADOR por más de 30 días.
- l. Revelación de secretos técnicos o comerciales del EMPLEADOR.
- m. Aceptar o solicitar créditos o dádivas a los clientes del EMPLEADOR, a cambio de favores o tratamientos especiales en los asuntos que dichos clientes tramiten ante la empresa.
- n. No avisar de inmediato por escrito, a su superior jerárquico, la pérdida de cualquier documento del EMPLEADOR o de sus clientes que se encuentre en poder de la empresa.
- o. Rendimiento deficiente y prolongado del TRABAJADOR en las labores asignadas.
- p. La ejecución por parte del TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros, sin autorización del EMPLEADOR.
- q. Incumplimiento de sus obligaciones legales o frente al EMPLEADOR sin causa aparente.
- r. Vicios o conductas del TRABAJADOR que perturben la disciplina en el lugar de trabajo.
- s. Portar armas durante las horas de trabajo, salvo, quienes durante el mismo deben tenerlas.
- t. El empleado no toma las medidas preventivas ordenadas por el médico de la empresa o las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
- u. Ineptitud del TRABAJADOR que no le permite realizar la labor para la cual fue contratado.
- v. El abandono del sitio de trabajo sin permiso de sus superiores.
- w. Al TRABAJADOR le fue otorgada la pensión de jubilación o invalidez.

- x. Enfermedad que incapacita al TRABAJADOR para laborar y no se ha podido curar en 180 días.

Por su parte, podrá el TRABAJADOR dar por terminado el contrato de manera unilateral y sin previo aviso en las siguientes circunstancias:

- a. Que el EMPLEADOR lo haya engañado respecto de las condiciones de trabajo.
- b. Actos de violencia o malos tratos del EMPLEADOR o representantes de él, en contra del TRABAJADOR o su familia.
- c. Actos del EMPLEADOR que induzcan al TRABAJADOR a cometer algún acto ilícito o contrario a sus creencias políticas o religiosas.
- d. Circunstancias de trabajo que el TRABAJADOR no pudiera prever al momento de la firma del contrato, que pongan en peligro su salud y que el EMPLEADOR no solucione.
- e. El incumplimiento sistemático por parte del EMPLEADOR de sus obligaciones contractuales o legales.

15. NO EXCLUSIVIDAD. El TRABAJADOR en desarrollo de las funciones a él asignadas por el EMPLEADOR podrá prestar sus servicios en forma simultánea a cualquier persona natural o jurídica por instrucción directa del EMPLEADOR y en especial aquellas sociedades filiales, subsidiarias, matrices, subordinadas o empresas relacionadas con el EMPLEADOR, sin que ello implique la coexistencia de contratos de trabajo o de prestación de servicios, pues para todos los efectos se entiende que el único EMPLEADOR es MediaLab Ingeniería.

16. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO. Teniendo en cuenta el giro de las actividades de la EMPRESA y el cargo que ocupa el TRABAJADOR, que por razón de sus funciones maneja elementos de esta, se conviene de común acuerdo que dichos elementos quedan bajo la responsabilidad persona del TRABAJADOR.

Por consiguiente, el TRABAJADOR autoriza expresamente al EMPLEADOR a descontar de los salarios, prestaciones sociales y cualquier suma que por concepto laboral le deba al EMPLEADOR, por los faltantes de dichos elementos y su equivalencia en dinero, así como por el faltante que se llegare a presentar en dinero en efectivo o por concepto de tarjetas de crédito, cheque o cualquier tipo de pago que reciba el TRABAJADOR a nombre de la empresa. Lo anterior con base en lo dispuesto en los artículos 59 y 149 (modificado por el artículo 18 de la ley 1429 de 2010) del Código Sustantivo del Trabajo.

17. AJUSTES POR PAGOS ERRÓNEOS. El TRABAJADOR de manera libre y espontánea manifiesta que autoriza al EMPLEADOR para que en los eventos en que éste realice pagos superiores a los que realmente le corresponden de acuerdo con las condiciones contenidas

en la CLÁUSULA QUINTA de este contrato, se descuenten las sumas pagadas en exceso de la totalidad de las acreencias que se le reconozcan al TRABAJADOR en el mes siguiente, autorización que EL TRABAJADOR concede de manera previa y específica para los casos antes mencionados.

18. DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. EL TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, norma que modificó el 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a EL EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada en su hoja de vida.

19. AUTORIZACIÓN GRABACIONES. El TRABAJADOR manifiesta que conoce y acepta que el EMPLEADOR ha instalado sistemas de control, rastreo y grabación de comunicaciones con el único fin de mejorar el servicio y generar procesos de control de calidad, por lo cual el TRABAJADOR autoriza al EMPLEADOR para utilizar estos sistemas incluyendo el rastreo y grabación de llamadas telefónicas y lectura de correos electrónicos y cualquier archivo o programa dentro de los PC o computadores y toda herramienta electrónica que reciba para el desarrollo de su trabajo, por lo cual tendrán calidad de medio probatorio autorizado en estrados judiciales.

El TRABAJADOR manifiesta que conoce y acepta que el EMPLEADOR filmará las reuniones de capacitación institucional, material que podrá ser utilizado por la compañía para futuras capacitaciones, definición de políticas y demás actividades en las que ella considere puede serle de utilidad.

20. CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA. El TRABAJADOR manifiesta de forma expresa que es su obligación conocer y consultar todas las normas, reglamentos y circulares que se encuentran a su disposición, por lo cual declara conocerlas y se obliga aplicarlas acordando que su incumplimiento constituye FALTA GRAVE conforme lo previsto en el literal a) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965.

21. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (habeas data). EL TRABAJADOR autoriza de manera previa, expresa e informada al EMPLEADOR para que, directamente o a través de sus empleados, asesores y/o terceros encargados del tratamiento de datos:

- A realizar cualquier operación que tenga una finalidad lícita, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia y transmisión (el "Tratamiento") sobre sus datos personales, entendidos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse al TRABAJADOR (los "Datos Personales") para el

cumplimiento de los fines del EMPLEADOR que incluyen pero no se limitan a la afiliación del empleado en las entidades del sistema general de seguridad social y parafiscales, archivo y procesamiento de nómina, archivos sobre antecedentes disciplinarios y contractuales, reporte ante autoridades administrativas, laborales, fiscales o judiciales, así como al cumplimiento de obligaciones legales o contractuales del EMPLEADOR con terceros, la debida ejecución del Contrato de trabajo, el cumplimiento de las políticas internas del EMPLEADOR, la verificación del cumplimiento de las obligaciones del TRABAJADOR, la administración de sus sistemas de información y comunicaciones, la generación de copias y archivos de seguridad de la información en los equipos proporcionados por EL EMPLEADOR.

- b. EL TRABAJADOR conoce el carácter facultativo de entregar o no al EMPLEADOR sus datos sensibles. EL TRABAJADOR reconoce y acepta que el Tratamiento de sus Datos Personales efectuado por fuera del territorio colombiano puede regirse para algunos efectos por leyes extranjeras.
- c. EL TRABAJADOR reconoce que ha sido informado de los derechos que le asisten en su calidad de titular de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes:
 - I. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente al EMPLEADOR o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales.
 - II. Solicitar prueba de la autorización otorgada al EMPLEADOR salvo cuando la ley no lo requiera.
 - III. Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por El EMPLEADOR o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales.
 - IV. Presentar ante las autoridades competentes quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales.
 - V. Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente determine que EL EMPLEADOR incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.
 - VI. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

22. VACACIONES. El TRABAJADOR gozará de 15 (quince) días hábiles de vacaciones por cada año laborado, o su fracción equivalente en caso de que se hayan causado por un periodo menor. Las vacaciones serán otorgadas al TRABAJADOR dentro del año siguiente a su fecha de causación.

23. PLAZO DEL CONTRATO. El presente contrato será de término indefinido y continuará mientras subsistan las causas que le dieron origen, iniciando su ejecución a partir de la fecha de firma de este contrato.

24. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones de sus condiciones laborales determinadas por EL EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, tales como jornadas de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 23 del C.S.T. modificado por el Art. 1º de la Ley 50/90.

El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad de BOGOTÁ al 01/01/2024.

EL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR

CHRISTIAN BENAVIDES
Representante Legal

LUISA FERNANDA ARIAS
C.C. 1024599619 expedida en Bogotá D.C.